

EXTINCIÓN DEL CONTRATO

Hay diferentes circunstancias en las que un contrato puede darse por terminado, primariamente se da cuando se ha logrado la finalidad económica pretendida y ambas partes han realizado todas las obligaciones previstas. Por otro lado cuando hay imposibilidad de cumplimiento por causas ajenas a las partes se puede dar por extinguido un contrato sin que esto genere para ellas responsabilidad de orden civil ni penal pero pueden darse otras circunstancias como las ineficacias de un contrato

- **Ineficacias**

Las ineficacias son vicisitudes que obstan al perfeccionamiento o a la eficacia del contrato. Si bien no hay imposibilidad de cumplimiento, existen causas que impiden a las partes poder dar estricto cumplimiento a lo oportunamente acordado. Son aquellas circunstancias que no permiten que el contrato tenga su curso normal.

Las ineficacias se pueden clasificar en dos grupos:

1a- Originarias

1b- Sobrevinientes al origen.

Originarias: Nulidad

Se centran en el momento de la celebración del contrato. Como causal originaria mencionaremos a la nulidad que se define como la sanción legal que priva al acto de sus efectos propios o normales en virtud de un vicio existente al tiempo de su celebración. Solo pueden ser declaradas por los jueces.

Sobrevinientes

□ Resolución

Es la extinción del contrato como consecuencia de causas sobrevinientes. La posibilidad de resolver surge de la ley o del contrato.

Se diferencia de la nulidad ya que el hecho resolutorio es posterior a la celebración del contrato, no se da en el nacimiento del contrato. Este hecho resolutorio pudo ser previsto por las partes o por la ley, ser expreso o surgir tácitamente, y la resolución puede ser total o parcial.

La resolución produce efectos retroactivos entre las partes, y no afecta el derecho adquirido a título oneroso por terceros de buena fe.

En efecto, la principal consecuencia de la resolución de un contrato es que tiene el efecto de volver las cosas a como estaban antes de la celebración del mismo, lo que obligadamente conlleva a que exista la restitución de mutuas

Por una ficción de la ley, se reputa que el contrato destruido no ha existido jamás, a consecuencia de lo cual cada parte recupera lo que en virtud de él entregó a la otra, considerándose que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la venta.»

Para ilustrar la aplicación de la restitución de mutuas supongamos el más común de los negocios entre la gente del común: un contrato de compraventa de bien inmueble.

En este contrato una parte vende la casa y la otra parte la compra. El vendedor se compromete a entregar la casa al comprador, y este se compromete a pagar el precio al vendedor.

Pero suele suceder que el vendedor entrega la casa y el comprador no termina de pagarla.

Ante esta situación el vendedor puede exigir la resolución del contrato, que de declararse implica que el juez ordene la restitución de las mutuas, que consiste en que el comprador reintegra la casa al vendedor y el vendedor devuelva lo que el comprador hubiera pagado.

□ Revocación

Es la facultad de una de las partes de dejar sin efecto un acto en las circunstancias previstas y sancionadas por el legislador.

Es sólo facultad de una de las partes, no siendo necesario el acuerdo recíproco. Solo surge de la ley, las partes no pueden articular causales que impliquen revocación. Generalmente se asocia con contratos unilaterales como la donación o el mandato

No opera retroactivamente, sino hacia el futuro. El vínculo se extingue pero deja a salvo los actos ya producidos y los efectos ya causados, no pudiendo afectar a terceros de buena fe.

□ Rescisión

Se produce por la decisión de ambas partes, o de una de ellas en los casos en que la ley lo permite.

- **Bilateral:** es el contrato por el cual ambas partes se ponen de acuerdo a los fines de extinguir un contrato, y en consecuencia dejan sin efecto las obligaciones aún no cumplidas por ellas. Esto solo puede surgir del contrato. Los efectos en principio son hacia el futuro, salvo que las partes le otorguen efectos retroactivos.

- **Unilateral:** fue incorporada al nuevo Código. Puede surgir de la ley o del contrato.

La regla es que tenga efectos a futuro, es decir, se extingue un contrato desde su declaración en adelante, salvo que la ley o el contrato expresamente le otorguen otro efecto.

Propia de los contratos bancarios, la locación

